

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12/2534

สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู นครพนม

โจทก์

นาย จารึก เนวะมาตย์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 797

จำเลยเป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์โจทก์จำเลยได้รับเงินกู้ของ ค.และพ. ไปจากโจทก์โดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยรับเงินกู้แทนเงินดังกล่าวจึงเป็นของโจทก์อยู่ จำเลยมีหน้าที่ต้องนำเงินกู้นี้ไปมอบให้แก่ผู้กู้ตามหน้าที่และข้อบังคับของโจทก์ การที่จำเลยมอบเงินกู้ให้ผู้อื่นรับไปมอบให้ผู้กู้ เมื่อผู้กู้ไม่ได้รับเงินกู้ ดังนี้จำเลยกระทำโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง เป็นการละเมิดต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการของโจทก์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2526 จำเลยได้ดำเนินการเรื่องขอกู้เงินสามัญให้แก่นางพรหมศรี ชาญวิจิตร และนายเอกสิทธิ์คำมุงคุณ ซึ่งเป็นสมาชิกของโจทก์ โจทก์ได้อนุมัติเงินกู้สามัญให้แก่นางพรหมศรีและนายเอกสิทธิ์คนละ 30,000 บาท วันที่ 30 ธันวาคม 2526 จำเลยขอรับเงินกู้สามัญจำนวน 60,000 บาท จากโจทก์ไปมอบให้แก่นางพรหมศรีและนายเอกสิทธิ์ แต่จำเลยละเลยไม่นำเงินไปมอบให้แก่นางพรหมศรีและนายเอกสิทธิ์ เป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับของโจทก์จึงเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวังของจำเลย ทำให้โจทก์

ได้รับความเสียหายไม่สามารถที่จะบังคับให้นางพรหมศรีและนายเอกสิทธิ์ชำระเงินแก่โจทก์จำนวนคนละ 30,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีได้ รวมเป็นเงินที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้แก่โจทก์จำนวน 71,268.49 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 71,268.49 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 60,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความ จำเลยไม่มีหน้าที่ต้องนำเงินไปส่งมอบให้ผู้กู้ด้วยตนเอง การที่จำเลยมอบเงินให้แก่นายบรรจง ไตรระถา พนักงานของโจทก์ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาและการเงิน ทั้งเป็นผู้ดำเนินเรื่องการขอกู้มาแต่เดิม และจำเลยได้ทำหลักฐานการรับเงินไว้ จำเลยจึงไม่ได้กระทำการละเมิดต่อโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 33,063.69 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 30,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้เท่าที่โจทก์ชนะคดี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยเป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการของโจทก์ เมื่อปี พ.ศ. 2527 นายเอกสิทธิ์ คำมุงคุณ และนางพรหมศรี ชาญวิจิตร สมาชิกของโจทก์ได้ขอกู้เงินสามัญ คณะกรรมการดำเนินการของโจทก์ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้นายเอกสิทธิ์และนางพรหมศรีกู้เงินได้ จำเลย

ได้รับเงินดังกล่าวไปจากโจทก์แล้ว แต่นายเอกสิทธิ์และนางพรหมศรีไม่ได้รับเงินกู้ดังกล่าว และจำเลยได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการดำเนินการของโจทก์ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2527 ซึ่งแจ้งว่า จำเลยได้มอบเงินกู้ของนายเอกสิทธิ์และนางพรหมศรีให้นายบรรจง ไตรยะธาเจ้าหน้าที่ของโจทก์รับไปมอบให้ผู้กู้แล้ว ปรากฏตามหนังสือเอกสารหมายเลข จ.7...

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิดต่อโจทก์นั้น ได้ความว่า จำเลยได้รับเงินกู้ของนายเอกสิทธิ์และนางพรหมศรีไปจากโจทก์โดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจของผู้กู้ให้จำเลยรับเงินกู้แทน เงินดังกล่าวจึงเป็นของโจทก์อยู่ จำเลยสามารถรับเงินกู้ดังกล่าวไปได้ น่าจะเกิดจากความไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่เห็นว่าจำเลยเป็นถึงเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการของโจทก์ แต่เมื่อจำเลยรับเงินกู้ดังกล่าวไปจากโจทก์แล้ว จำเลยมีหน้าที่จะต้องนำเงินกู้ดังกล่าวไปมอบให้แก่ผู้กู้โดยตรงตามหน้าที่ตามข้อบังคับของโจทก์เอกสารหมายเลข จ.9 แม้จะฟังว่าจำเลยมอบเงินกู้ดังกล่าวให้ผู้อื่นรับไปมอบให้ผู้กู้ จำเลยก็หาพ้นความรับผิดชอบไม่ได้ เมื่อได้ความว่าผู้กู้ไม่ได้รับเงินกู้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์..."

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ